

Apostila – Teoria do Crime e Introdução ao Direito Penal

Versão: 03/10/2025

Foco: fundamentos, princípios, estrutura do crime, iter criminis, dolo/culpa, ilicitude, culpabilidade, penas e dosimetria.

Estilo: síntese didática com quadros, esquemas, exemplos, questões objetivas e casos práticos com gabarito ao final.

Sumário

1. Objetivos de aprendizagem
 2. Como estudar esta apostila (roteiro de 7 dias)
 3. Fundamentos do Direito Penal (conceitos, função, bem jurídico, garantismo)
 4. Princípios estruturantes (legalidade, anterioridade, taxatividade, proporcionalidade, ofensividade)
 5. Norma penal: preceito primário e secundário; normas incriminadoras e não incriminadoras; norma penal em branco x norma penal incompleta
 6. Estrutura analítica do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade
 7. Fato típico: conduta, resultado, nexo causal, tipicidade (formal e conglobante)
 8. Ilicitude e causas legais de exclusão (art. 23, CP) e exculpantes
 9. Culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa
 10. Dolo e culpa: espécies; dolo direto, eventual e consciente; culpa (negligência, imprudência, imperícia); crime preterdoloso
 11. Iter criminis: cogitação, preparação, execução, tentativa, consumação e exaurimento
 12. Penas: espécies, finalidade, individualização (momentos legislativo, judicial e executivo), dosimetria (art. 59 e 68, CP)
 13. Temas pontuais e atuais (sínteses rápidas)
 14. Quadros sinóticos e mapas mentais
 15. Casos práticos comentados (respostas ao final)
 16. Questões objetivas para treino (gabarito ao final)
 17. Fichas de memorização (flashcards)
 18. Bibliografia básica e complementar
 19. Gabaritos
-

1) Objetivos de aprendizagem

Ao final, você será capaz de:

- Definir e aplicar a **trilogia analítica** do crime (fato típico, ilicitude, culpabilidade) em questões e casos.
 - Diferenciar **dolo eventual** de **dolo consciente** e **crime preterdoloso** de **culposo simples**.
 - Reconhecer **princípios penais constitucionais** e sua incidência prática (legalidade, anterioridade, retroatividade benéfica, taxatividade, proporcionalidade).
 - Identificar **preceito primário** e **secundário** e explicar **norma penal em branco x incompleta**.
 - Traçar o **iter criminis** e apontar a **punibilidade da tentativa**.
 - Realizar uma **dosimetria** básica de pena e justificar **substituição** e **sursis**.
-

2) Como estudar esta apostila (roteiro de 7 dias)

Dia 1 – Fundamentos e princípios (Itens 3–4).

Dia 2 – Norma penal e classificações (Item 5).

Dia 3 – Fato típico (Item 7).

Dia 4 – Ilicitude (Item 8).

Dia 5 – Culpabilidade e dolo/culpa (Itens 9–10).

Dia 6 – Iter criminis e penas/dosimetria (Itens 11–12).

Dia 7 – Temas pontuais + revisão com quadros, casos e testes (Itens 13–16).

Dica: ao final de cada dia, resolva 5 questões objetivas e 1 caso prático desta apostila.

3) Fundamentos do Direito Penal

3.1 Conceito e função

- **Direito Penal:** ramo do Direito Público que define **crimes** e comina **penas/medidas** aos infringentes, limitando o **jus puniendi** estatal por garantias constitucionais.
- **Função:** proteção de **bens jurídicos fundamentais** (vida, liberdade, patrimônio, dignidade sexual), com caráter de **ultima ratio**.

3.2 Bem jurídico e garantismo

- **Bem jurídico:** interesse essencial tutelado pelo tipo penal.
 - **Garantismo:** o Direito Penal atua com **intervenção mínima**, **fragmentariedade**, **subsidiariedade** e **proporcionalidade**.
-

4) Princípios estruturantes

- **Legalidade/Reserva Legal:** não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
- **Anterioridade:** a lei deve preceder o fato.
- **Retroatividade benéfica (lex mitior):** a lei mais benéfica retroage.
- **Taxatividade:** o tipo deve ser claro e preciso.
- **Proporcionalidade:** adequação entre gravidade do fato e sanção.
- **Ofensividade/lesividade:** exige-se ofensa relevante ao bem jurídico.

Aplicações em prova: análise de leis penais temporárias/excepcionais; discussão de criminalização em branco e vedação de analogia in malam partem.

5) Norma penal e classificações

5.1 Preceito primário x secundário

- **Primário:** descreve a conduta proibida/ordenada (verbo-núcleo).
- **Secundário:** comina a pena (espécie e limites).

5.2 Incriminadoras x Não incriminadoras

- **Incrimadoras:** definem o crime e a sanção.
- **Não incriminadoras:** permissivas (justificantes), explicativas, complementares.

5.3 Norma penal em branco x norma penal incompleta

- **Em branco:** depende de complemento **no preceito primário** (p.ex., remissão a regulamento sanitário).
 - **Homogênea:** complemento na mesma esfera legislativa.
 - **Heterogênea:** complemento em ato normativo de outra esfera.
- **Incompleta:** complemento **no preceito secundário** (parâmetros da pena em outra norma).

Checklist: Identifique onde está a lacuna (conduta ou pena) para classificar corretamente.

6) Estrutura analítica do crime

Crime = Fato Típico + Ilicitude + Culpabilidade (teoria tripartida).

- **Fato típico:** conduta + resultado + nexo causal + tipicidade.
- **Ilicitude:** contrariedade ao direito, salvo causas justificantes.

- **Culpabilidade:** juízo de reprovação pessoal (imputabilidade, consciência potencial da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa).
-

7) Fato típico

7.1 Conduta

- **Ação** ou **omissão** (própria e imprópria), com direção volitiva.

7.2 Resultado e nexos causal

- **Resultado:** modificação no mundo exterior.
- **Nexo:** relação de causalidade entre conduta e resultado (teoria da equivalência dos antecedentes com filtros normativos).

7.3 Tipicidade

- **Formal:** subsunção ao tipo.
- **Material:** ofensa relevante ao bem jurídico.
- **Conglobante** (Zaffaroni): interpretação da tipicidade à luz do ordenamento como um todo.

Atenção: o princípio da **insignificância** atua como filtro da tipicidade material (requisitos: mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão).

8) Ilicitude e suas excludentes

- Regra: todo fato típico é **ilícito**, salvo **causas de justificação**:
 - **Estado de necessidade**
 - **Legítima defesa**
 - **Estrito cumprimento do dever legal**
 - **Exercício regular de direito**
 - **Consentimento do ofendido:** admite-se em bens disponíveis e dentro de limites legais.
 - **Exculpantes** (ex.: coação moral irresistível – art. 22, CP) afastam a **culpabilidade**, não a ilicitude.
-

9) Culpabilidade

- **Imputabilidade:** capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se (ex.: inimputáveis por doença mental, menoridade).

- **Potencial consciência da ilicitude:** possibilidade concreta de conhecer a ilicitude.
 - **Exigibilidade de conduta diversa:** ausência de situações que tornem inexigível agir conforme o Direito (p.ex., **obediência hierárquica** estrita; coação moral irresistível).
-

10) Dolo e culpa

10.1 Dolo

- **Direto** (de 1º e 2º grau) e **eventual**.
- **Dolo consciente x eventual:**
 - **Consciente:** o agente **prevê** o resultado, **confia** que não ocorrerá.
 - **Eventual:** o agente **prevê** e **assume o risco** de produzir o resultado.

10.2 Culpa

- **Negligência** (omissão), **imprudência** (ação arriscada), **imperícia** (deficiência técnica).
- **Culpa consciente:** prevê o resultado, mas confia evitá-lo (sem assumir o risco).
- **Preterdolo:** dolo no antecedente, culpa no resultado (ex.: lesão seguida de morte sem intenção de matar).

Exame prático: trânsito, atividades de risco, profissões regulamentadas (imperícia).

11) Iter criminis

- **Cogitação** → **preparação** → **execução** → **consumação** → **exaurimento**.
 - **Cogitação:** impunível.
 - **Preparação:** em regra impunível, salvo tipos autônomos (porte de instrumentos, etc.).
 - **Tentativa:** iniciada a execução e não consumado o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente; punibilidade **reduzida**.
 - **Exaurimento:** atos posteriores à consumação (p.ex., recebimento de vantagem no estelionato).
-

12) Penas e dosimetria

12.1 Espécies

- **Privativas de liberdade:** reclusão/detenção.
- **Restrições de direitos:** substitutivas (art. 43, CP).

- **Multa:** sistema de dias-multa.

12.2 Finalidades e princípios

- **Reprovação e prevenção; humanidade, proporcionalidade, individualização** (CF, art. 5º, XLVI).

12.3 Individualização da pena

- **Legislativo** (cominação abstrata), **judicial** (dosimetria – art. 59 e 68, CP), **executivo** (LEP: progressão, regressão, benefícios).

12.4 Dosimetria (metodologia sintética)

1. **1ª fase** (pena-base): circunstâncias judiciais (art. 59).
2. **2ª fase:** agravantes/atenuantes.
3. **3ª fase:** causas de aumento/diminuição (majorantes/minorantes).
4. **Regime inicial e substituições** (quando cabíveis) + **sursis**.

13) Temas pontuais e atuais (síntese)

- **Unificação dos crimes sexuais** (Lei 12.015/2009) e **importunação sexual** (Lei 13.718/2018).
- **Porte para consumo:** debate constitucional (direitos fundamentais x política criminal).
- **Insignificância e bagatela:** critérios objetivos em crimes patrimoniais de pequeno valor, com ressalvas.

14) Quadros sinóticos e mapas mentais

14.1 Crime (visão-síntese)

- **Fato Típico:** conduta | resultado | nexo | tipicidade
- **Ilicitude:** regra → presente | exceção → justificantes
- **Culpabilidade:** imputabilidade | consciência potencial | exigibilidade

14.2 Dolo x Culpa

- **Dolo:** direto (1º/2º grau), eventual; **Consciente** ≠ **Eventual**
- **Culpa:** negligência, imprudência, imperícia; **culpa consciente**
- **Preterdoloso:** dolo (antecedente) + culpa (resultado)

14.3 Norma penal

- **Primário** (conduta) | **Secundário** (pena)
 - **Em branco** (complemento no primário) | **Incompleta** (complemento no secundário)
-

15) Casos práticos comentados

Caso 1 – Dolo eventual no trânsito

A, dirigindo em alta velocidade após ingerir álcool, atravessa cruzamento sinalizado e causa morte de pedestre.

Pergunta: há dolo eventual, culpa consciente ou culpa simples?

Roteiro: previsão do resultado; aceitação do risco; comportamento anterior e posterior; contexto de alta velocidade + embriaguez.

Caso 2 – Excludente de ilicitude (legítima defesa)

B repele agressão atual e injusta com faca de cozinha; causa lesão no agressor.

Pergunta: requisitos presentes? Houve excesso (doloso/culposos)?

Caso 3 – Iter criminis e tentativa

C aponta arma (desmuniada) para subtrair celular; vítima foge, e C não consegue consumir.

Pergunta: tentativa? Crime impossível? Dolo? (analisar idoneidade objetiva do meio).

Caso 4 – Norma penal em branco

Empresa descumpra padrão técnico sanitário previsto em portaria ministerial.

Pergunta: classifique a norma e a espécie de complemento.

Caso 5 – Preterdolo

Em briga, D desfere socos (animus laedendi); vítima cai, bate a cabeça e morre.

Pergunta: enquadramento e consequências na dosimetria.

16) Questões objetivas para treino

1. (Teoria do Crime) O crime, na teoria tripartida, compõe-se de:
 - A) conduta, resultado e culpabilidade
 - B) fato típico, ilicitude e culpabilidade
 - C) tipicidade formal, material e conglobante
 - D) ação, omissão e dolo
2. (Princípios) A retroatividade benéfica da lei penal é corolário de:
 - A) taxatividade
 - B) ofensividade
 - C) legalidade
 - D) anterioridade
3. (Norma penal) Diz-se **em branco** a norma cujo complemento está:
 - A) no preceito secundário
 - B) no preceito primário

- C) em qualquer parte da lei processual
D) no Código Penal
4. (Dolo/Culpa) Prevê o resultado e confia que não ocorrerá:
A) dolo eventual
B) dolo consciente
C) culpa inconsciente
D) culpa imprópria
5. (Iter criminis) Fase **em regra** impunível:
A) execução
B) exaurimento
C) preparação
D) consumação
6. (Ilicitude) Constitui causa **legal** de exclusão da ilicitude:
A) arrependimento eficaz
B) erro de proibição
C) legítima defesa
D) arrependimento posterior
7. (Culpabilidade) Integra a culpabilidade:
A) antijuridicidade
B) imputabilidade
C) arrependimento eficaz
D) concurso aparente de normas
8. (Penas) A **multa** no CP brasileiro é estruturada pelo sistema de:
A) taxa fixa
B) dias-multa
C) salários-mínimos
D) percentis
9. (Dosimetria) A avaliação de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime ocorre na:
A) 1ª fase
B) 2ª fase
C) 3ª fase
D) fase executória
10. (Tipicidade material) O princípio comumente utilizado como filtro de bagatelas é o da:
A) proporcionalidade
B) insignificância
C) legalidade
D) taxatividade
-

17) Fichas de memorização (flashcards)

Q: Crime (teoria tripartida)

A: Fato típico + ilicitude + culpabilidade.

Q: Preceito primário x secundário

A: Primário = conduta; Secundário = pena.

Q: Norma penal em branco x incompleta

A: Em branco: complemento no primário; Incompleta: complemento no secundário.

Q: Dolo eventual x consciente

A: Eventual = assume o risco; Consciente = prevê e confia evitar.

Q: Culpa: tríade

A: Negligência, imprudência, imperícia.

Q: Preterdoloso

A: Dolo no antecedente + culpa no resultado.

Q: Iter criminis

A: Cogitação → preparação → execução → consumação → exaurimento.

Q: Excludentes (art. 23)

A: Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito.

18) Bibliografia (sugestão)

- NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de Direito Penal**.
- GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal**.
- CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal**.
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **Manual de Direito Penal** (tipicidade conglobante).
- Código Penal, Constituição Federal e legislação especial correlata.

19) Gabaritos

Questões objetivas: 1-B; 2-C (fundamento constitucional da retroatividade benéfica, art. 5º, XL, CF, como projeção da legalidade); 3-B; 4-B; 5-C; 6-C; 7-B; 8-B; 9-A; 10-B.

Casos práticos (roteiro-resumo):

- **Caso 1:** Contexto típico de **dolo eventual** (velocidade + álcool + aceitação do risco).
- **Caso 2:** Verificar requisitos da legítima defesa; se excesso, apurar natureza (doloso/culposo) e consequências.
- **Caso 3:** Analisar **início de execução**; arma desmuniada pode ensejar discussão de **crime impossível** (ineficácia absoluta do meio) – avaliar idoneidade objetiva; em regra, **roubo tentado** se o meio é apto a intimidar.
- **Caso 4:** **Norma penal em branco**; classificar complemento (homogêneo/heterogêneo).

- **Caso 5: Crime preterdoloso** (animus laedendi → resultado morte culposo), com reflexos na capitulação e dosimetria.